

Aldric BONIFACE

D.E.S.S. Droit de l'Entreprise
Spécialiste en :
Droit Commercial
Droit Economique

Avocat honoraire

Marie Pierre NOUAUD

D.E.A. Droit Privé Général

Franck LANGLOIS

D.E.A. Droit des Activités
Economiques

Micheline HUMMEL-DESANGLOIS

D.E.S.S. Droit Notarial
Spécialiste en :
Droit des Assurances
Droit du Dommage Corporel

Guillaume des ACRES de L'AIGLE

Successeur de Me Pierre CRIQUI
D.E.S.S. Droit des Affaires
D.J.C.E.

Linda MECHANTEL

Docteur en Droit
DEA Droit International et Européen

*Avocats associés
Barreau de ROUEN*

Benoît DAKIN

Ancien Bâtonnier
Avocat honoraire

Karine MAUREY

DESS Droit Notarial

*Avocats Collaborateurs
Barreau de ROUEN*

Monsieur Yvon SERRES

Expert Judiciaire
105 Rue Molière
76000 ROUEN

Par mail : yvon.serres@expert-de-justice.org

Mont Saint Aignan, le 16 septembre 2024

**LIOREL MMA/ EDELIS ET SDC ECLAT DE VERT
2020432 - MD / MD**

DIRE N°3

Article 276 du CPC

Monsieur l'Expert,

Je fais suite à la diffusion de votre pré rapport et au non et pour le compte de Monsieur LIOREL, je souhaite vous apporter les observations suivantes :

Vous indiquez qu'à l'analyse du contrat régularisé entre Monsieur LIOREL et Monsieur FOLLET, il n'est pas possible de déterminer les éléments de mission qui ont été confiés à Monsieur FOLLET.

Il est certes exact que ce contrat est simple dans sa présentation, mais il n'en demeure pas moins explicite quant à l'étendue des missions confiées :

La mission confiée à Monsieur FOLLET est une mission comprenant la DET (direction de l'exécution des marchés de travaux), le VISA (visa des plans d'exécution des entreprises), l'AOR (assistance aux opérations de réception et DOE (Dossier des Ouvrages exécutés) .

Il est précisé dans le contrat "mission de MOE partielle" dans le sens que les missions de conception, DCE et mise au point des marchés de travaux incombaient au cabinet d'architecte ARCHITHEOS.

Pour répondre à vos interrogations exprimées en page 30 du pré rapport quant à la réalisation des missions, je précise donc :

- La mission MDT a été réalisée par ARCHITHEOS
- La mission Visa réalisée par Monsieur FOLLET
- Mr LIOREL s'est chargé de la consultation des entreprises sur la base du DCE établi par ARCHITHEOS

Concernant la date d'intervention de Monsieur FOLLET sur ce chantier et les délais , je précise les dates suivantes :

- . OS : démarrage des travaux daté du **30 avril 2013**
- . Réunion 0 qui marque le démarrage effectif de l'opération et en particulier la période de préparation de chantier contractuelle de 2 mois le **2 mai 2013**
- . démarrage effectif des travaux le **8 juillet 2013** (fondations)
- . 1ere participation aux réunions de chantier de Monsieur FOLLET le **4 juillet 2013** soit avant le démarrage des travaux (contrat de sous traitance signé le 29 juin 2013)
- . **depuis cette date du 4 juillet 2013 Monsieur FOLLET a participé à l'ensemble des réunions de ce chantier jusqu'à la livraison .**

Je vous transmets les comptes rendus de chantier qui en attestent.

Au surplus, et à ma connaissance Monsieur FOLLET n'a pas contesté en expertise la mission qui lui a été confiée par Monsieur LIOREL.

Par ailleurs, je vous adresse le rapport final de contrôle technique établi par QUALICONSLT et vous observerez qu'il n'a été fait aucune observation sur les ouvrages que vous visez à la page 26 de votre pré-rapport.

Cela implique que le bureau de contrôle mandaté par le maître de l'ouvrage a pour sa part considéré que les ouvrages incriminés étaient conformes aux règles de construction et normes en vigueur.

Pour QUALICONSLT, l'absence de couverture sur les relevés en rives de balcons et d'hydrofugation des bétons des balcons n'ont été considérés ni comme une erreur ni comme une omission.

Pour toutes ces raisons, Monsieur LIOREL doit sortir du champ des responsabilités.

Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme un dire au sens de l'article 276 du CPC, sans renonciation aux précédentes observations dont

vous me dispenserez du rappel exhaustif et de l'annexer à votre rapport en répondant aux observations qui y sont contenues.

Mes confrères me lisent en copie.

Je vous prie de croire, Monsieur l'Expert, à l'assurance de mes sentiments distingués.

M. HUMMEL-DESANGLOIS

Ligne directe secrétariat : 02.32.80.97.63

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final downward stroke, positioned below the printed name and phone number.